Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 313/Pid.Sus/2021/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Ramli Bin Kaspul Anwar;
Tempat lahir	: Banjarmasin;
Umur/tanggal lahir	: 19 Tahun / 10 Oktober 2001;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Benua Anyar Rt/Rw 001 / 002 Kelurahan Benua Anyar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Tidak bekerja

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 09 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021 ;

Terdakwa Ramli Bin Kaspul Anwar ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 29 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntuit Umum sejak tanggal 30 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 09 April 2021;
4. Penuntut sejak tanggal 08 April 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama M. AKBAR, S.H., Penasihat Hukum dari PBH (Pusat Bantuan Hukum) PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia) yang beralamat di Jalan Pangeran Hidayatullah (Benua Anyar) Banjarmasin, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 26 April 2021 Nomor 313/Pid.Sus/2021/PN.Bjm;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 313/Pid.Sus/2021/PN Bjm tanggal 15 April 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 313/Pid.Sus/2021/PN Bjm tanggal 16 April 2021, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAMLI Bin KASPUL ANWAR, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 thn 2009 ttg Narkotika, sebagaimana Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum*;*

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAMLI Bin KASPUL ANWAR dengan pidana penjara selama 08 (delapan) tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair pidana penjara selama 06 (enam) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket sabu-sabu berat bersih 2,38 gram;
- 1 (satu) lembar tissue;
- 1 (satu) buah kotak rokok UP;
- 1 (satu) hp samsung warna silver

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya mohon putusan yang seringan-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ringannya, dengan pertimbangan bahwa terdakwa menyesali atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

--------Bahwa ia terdakwa **RAMLI Bin KASPUL ANWAR** pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat di tepi Jalan Tembus Pramuka Kelurahan Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekitar pukul 13.30 Wita terdakwa menerima 1 (satu) buah kotak rokok LP yang didalamnya berisi sabu-sabu dari Sdr. EDO dengan maksud Sdr. EDO menyuruh terdakwa untuk menyerahkan kepada calon pembeli dan waktu itu terdakwa bersedia untuk mengantarkannya karena diberi imbalan atau upah dari Sdr. EDO sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian setelah terdakwa menerima sabu-sabu dan upahnya tersebut selanjutnya terdakwa menemui temannya yaitu Sdr. IBRAHIM untuk mengantarkan sabu-sabu kepada calon pembeli dan setelah berada di Jalan Tembus Pramuka Kelurahan Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin waktu itu terdakwa menyerahkan sabu-sabu kepada Sdr. IBRAHIM dan oleh Sdr. IBRAHIM meletakkan sabu-sabu tersebut ditepi jalan
- Bahwa setelah terdakwa meletakkan sabu-sabu di tepi Jalan Tembus Pramuka Kelurahan Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Banjarmasin selanjutnya terdakwa mendatangi kerumah sdr. EDO dan ketika terdakwa berada dirumah Sdr. EDO kemudian Sdr. EDO menyuruh terdakwa memberitahu kepada calon pembeli dimana tempat meletakkan sabu-sabu tersebut karena calon pembeli tidak mengetahui tempatnya dan setelah itu terdakwa langsung mendatangi ketempat meletakkan sabu-sabu tersebut dan waktu itu terdakwa bertemu dengan calon pembeli dan terdakwa memberitahukan tempat meletakkan sabu-sabu tersebut dengan menggunakan kaki kanannya dan setelah itu tiba-tiba calon pembeli tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang ternyata adalah petugas kepolisian dari Dit.Resnarkoba Polda Kalsel diantaranya saksi TUMPAN DAMANIK dan saksi OKY ADI WIJAYA yang sebelumnya melakukan penyamaran atau berpura-pura membeli sabu-sabu kepada Sdr. EDO yang ternyata saat dilakukan terdakwa adalah orang suruhan dari Sdr. EDO tersebut selanjutnya petugas menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok LP yang didalamnya berisi 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 2,56 gram (berat bersih 2,38 gram) yang dibalut dengan 1 (satu) lembar kertas tissue, selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu tersebut namun terdakwa tidak memilikinya sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut.

- Adapun sabu-sabu setelah disisihkan dan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab. 00555/NNF/2021 tanggal 22 Januari 2021 diketahui oleh Kepala Laboratorium forensik Cabang Surabaya yaitu Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I
- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

---------Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidair:

--------Bahwa ia terdakwa **RAMLI Bin KASPUL ANWAR** pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat di tepi Jalan Tembus Pramuka Kelurahan Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Banjarmasin atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal petugas kepolisian dari Dit.Resnarkoba Polda Kalsel diantaranya saksi diantaranya saksi TUMPAN DAMANIK dan saksi OKY ADI WIJAYA yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa Sdr. EDO (belum tertangkap) dapat menyediakan narkotika dan menindak lanjuti informasi tersebut kemudian pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekitar pukul 14.00 Wita petugas bermaksud bertemu dengan Sdr. EDO di tepi Jalan Tembus Pramuka Kelurahan Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dan saat petugas berada ditempat tersebut ternyata bertemu dengan terdakwa yang merupakan orang suruhan dari Sdr. EDO tersebut selanjutnya petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok LP yang didalamnya berisi 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 2,56 gram (berat bersih 2,38 gram) yang dibalut dengan 1 (satu) lembar kertas tissue, selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu tersebut namun terdakwa tidak memilikinya sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut.
- Adapun sabu-sabu setelah disisihkan dan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab. 00555/NNF/2021 tanggal 22 Januari 2021 diketahui oleh Kepala Laboratorium forensik Cabang Surabaya yaitu Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I
- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

--------Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **TUMPAN DAMANIK Anak Dari E. DAMANIK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi pada Berita Acara Penyidik sudah benar semua dan tanpa paksaan;
- Bahwa saksi dan rekan pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekitar pukul 14.00 Wita di Jalan Tembus Pramuka Kelurahan Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin melakukan penangkapan terhadap terdakwa terkait Narkotika;
- Bahwa awal mulanya saksi dan rekan mendapat informasi dari masyarakat bahwa saudara EDO menyediakan sabu, kemudian saksi dan rekan melakukan *undercover buy* kepada saudara EDO, dan sepakat untuk penyerahan sabu pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekitar pukul 14.00 Wita di Jalan Tembus Pramuka Kelurahan Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekitar pukul 14.00 Wita di tepi Jalan Tembus Pramuka Kelurahan Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin saksi bertemu terdakwa yang merupakan suruhan dari saudara EDO tersebut, dan terdakwa menunjukkan dengan kaki kanannya dimana sebelumnya ia meletakkan sabu tersebut;
- Bahwa sebelumnya terdakwa telah meletakkan 1 (satu) buah kotak rokok LP yang didalamnya berisi sabu-sabu tersebut di Jalan Tembus Pramuka Kelurahan Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin ;
- Bahwa setelah itu saksi dan rekan langsung mengamankan terdakwa dan menyita sabu tersebut;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekitar pukul 13.30 Wita terdakwa menerima 1 (satu) buah kotak rokok LP yang didalamnya berisi sabu-sabu dari saudara EDO dengan maksud saudara EDO menyuruh terdakwa untuk menyerahkan kepada calon pembeli dan waktu itu terdakwa bersedia untuk mengantarkannya karena diberi imbalan atau upah dari saudara EDO sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, setelah terdakwa menerima sabu-sabu dan upahnya tersebut selanjutnya terdakwa menemui

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

temannya yaitu Saudara IBRAHIM untuk mengantarkan sabu-sabu kepada calon pembeli dan setelah berada di Jalan Tembus Pramuka Kelurahan Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin waktu itu terdakwa menyerahkan sabu-sabu kepada saudara IBRAHIM dan oleh saudara IBRAHIM meletakkan sabu-sabu tersebut ditepi jalan

- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa meletakkan sabu-sabu di tepi Jalan Tembus Pramuka Kelurahan Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin selanjutnya terdakwa mendatangi kerumah saudara EDO dan ketika terdakwa berada dirumah saudara EDO kemudian saudara EDO menyuruh terdakwa memberitahu kepada calon pembeli dimana tempat meletakkan sabu-sabu tersebut karena calon pembeli tidak mengetahui tempatnya dan setelah itu terdakwa langsung mendatangi ketempat meletakkan sabu-sabu tersebut dan waktu itu terdakwa bertemu dengan saksi dan rekan sebagai calon pembeli dan terdakwa memberitahukan tempat meletakkan sabu-sabu tersebut dengan menggunakan kaki kanannya, setelah itu saksi dan rekan langsung menangkap terdakwa dan menyita barang bukti;
- Bahwa saat itu saksi dan rekan menyita barang bukti berupa (satu) buah kotak rokok LP yang didalamnya berisi 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 2,56 gram (berat bersih 2,38 gram) yang dibalut dengan 1 (satu) lembar kertas tissue dan 1 (satu) buah handphone Samsung warna silver yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan saudara EDO terkait sabu tersebut;;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang atas sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak sedang dalam rangka pengobatan dokter atas sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

2. Saksi **OKY ADI WIJAYA Bin GIMO (Alm),** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi pada Berita Acara Penyidik sudah benar semua dan tanpa paksaan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

-Bahwa saksi dan rekan pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekitar pukul 14.00 Wita di Jalan Tembus Pramuka Kelurahan Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin melakukan penangkapan terhadap terdakwa terkait Narkotika;

- Bahwa awal mulanya saksi dan rekan mendapat informasi dari masyarakat bahwa saudara EDO menyediakan sabu, kemudian saksi dan rekan melakukan *undercover buy* kepada saudara EDO, dan sepakat untuk penyerahan sabu pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekitar pukul 14.00 Wita di Jalan Tembus Pramuka Kelurahan Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekitar pukul 14.00 Wita di tepi Jalan Tembus Pramuka Kelurahan Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin saksi bertemu terdakwa yang merupakan suruhan dari saudara EDO tersebut, dan terdakwa menunjukkan dengan kaki kanannya dimana sebelumnya ia meletakkan sabu tersebut;

- Bahwa sebelumnya terdakwa telah meletakkan 1 (satu) buah kotak rokok LP yang didalamnya berisi sabu-sabu tersebut di Jalan Tembus Pramuka Kelurahan Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin ;

- Bahwa setelah itu saksi dan rekan langsung mengamankan terdakwa dan menyita sabu tersebut;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekitar pukul 13.30 Wita terdakwa menerima 1 (satu) buah kotak rokok LP yang didalamnya berisi sabu-sabu dari saudara EDO dengan maksud saudara EDO menyuruh terdakwa untuk menyerahkan kepada calon pembeli dan waktu itu terdakwa bersedia untuk mengantarkannya karena diberi imbalan atau upah dari saudara EDO sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, setelah terdakwa menerima sabu-sabu dan upahnya tersebut selanjutnya terdakwa menemui temannya yaitu Saudara IBRAHIM untuk mengantarkan sabu-sabu kepada calon pembeli dan setelah berada di Jalan Tembus Pramuka Kelurahan Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin waktu itu terdakwa menyerahkan sabu-sabu kepada saudara IBRAHIM dan oleh saudara IBRAHIM meletakkan sabu-sabu tersebut ditepi jalan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa meletakkan sabu-sabu di tepi Jalan Tembus Pramuka Kelurahan Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin selanjutnya terdakwa mendatangi kerumah saudara EDO dan ketika terdakwa berada dirumah saudara EDO kemudian saudara EDO menyuruh terdakwa memberitahu kepada calon pembeli dimana tempat meletakkan sabu-sabu tersebut karena calon pembeli tidak mengetahui tempatnya dan setelah itu terdakwa langsung mendatangi ketempat meletakkan sabu-sabu tersebut dan waktu itu terdakwa bertemu dengan saksi dan rekan sebagai calon pembeli dan terdakwa memberitahukan tempat meletakkan sabu-sabu tersebut dengan menggunakan kaki kanannya, setelah itu saksi dan rekan langsung menangkap terdakwa dan menyita barang bukti;
- Bahwa saat itu saksi dan rekan menyita barang bukti berupa (satu) buah kotak rokok LP yang didalamnya berisi 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 2,56 gram (berat bersih 2,38 gram) yang dibalut dengan 1 (satu) lembar kertas tissue dan 1 (satu) buah handphone Samsung warna silver yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan saudara EDO terkait sabu tersebut;;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang atas sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak sedang dalam rangka pengobatan dokter atas sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keterangan terdakwa pada Berita Acara Penyidik sudah benar semua dan tanpa paksaan;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekitar pukul 14.00 Wita di Jalan Tembus Pramuka Kelurahan Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekitar pukul 14.00 Wita di Jalan Tembus Pramuka Kelurahan Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin terdakwa bertemu calon pembeli lalu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terdakwa menunjukkan dengan kaki kanan terdakwa dimana sebelumnya terdakwa meletakkan sabu tersebut;

- Bahwa sebelumnya terdakwa telah meletakkan 1 (satu) buah kotak rokok LP yang didalamnya berisi sabu-sabu tersebut di Jalan Tembus Pramuka Kelurahan Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin ;
- Bahwa setelah itu terdakwa langsung ditangkap calon pembeli yang ternyata adalah petugas kepolisian yang menyamar;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekitar pukul 13.30 Wita terdakwa menerima 1 (satu) buah kotak rokok LP yang didalamnya berisi sabu-sabu dari saudara EDO dengan maksud saudara EDO menyuruh terdakwa untuk menyerahkan kepada calon pembeli dan waktu itu terdakwa bersedia untuk mengantarkannya karena diberi imbalan atau upah dari saudara EDO sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah terdakwa menerima sabu-sabu dan upahnya tersebut selanjutnya terdakwa menemui teman terdakwa yaitu Saudara IBRAHIM untuk mengantarkan sabu-sabu kepada calon pembeli dan setelah berada di Jalan Tembus Pramuka Kelurahan Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin waktu itu terdakwa menyerahkan sabu-sabu kepada saudara IBRAHIM dan oleh saudara IBRAHIM meletakkan sabu-sabu tersebut ditepi jalan ;
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa meletakkan sabu-sabu di tepi Jalan Tembus Pramuka Kelurahan Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin selanjutnya terdakwa mendatangi kerumah saudara EDO dan ketika terdakwa berada dirumah saudara EDO kemudian saudara EDO menyuruh terdakwa memberitahu kepada calon pembeli dimana tempat meletakkan sabu-sabu tersebut karena calon pembeli tidak mengetahui tempatnya dan setelah itu terdakwa langsung mendatangi ketempat meletakkan sabu-sabu tersebut dan waktu itu terdakwa bertemu dengan calon pembeli dan terdakwa memberitahukan tempat meletakkan sabu-sabu tersebut dengan menggunakan kaki kanan terdakwa, setelah itu terdakwa langsung ditangkap;
- Bahwa saat itu petugas kepolisian menyita barang bukti berupa (satu) buah kotak rokok LP yang didalamnya berisi 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 2,56 gram (berat bersih 2,38 gram) yang dibalut dengan 1 (satu) lembar kertas tissue dan 1 (satu) buah handphone Samsung warna

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

silver yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan saudara EDO terkait sabu tersebut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas sabu-sabu tersebut
- Bahwa terdakwa tidak sedang dalam rangka pengobatan berdasarkan resep dokter atas sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*ade charge*) terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) paket sabu-sabu berat bersih 2,38 gram;
- 1 (satu) lembar tissue;
- 1 (satu) buah kotak rokok UP;
- 1 (satu) hp samsung warna silver

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di tepi Jalan Tembus Pramuka Kelurahan Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, bermula pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekitar pukul 13.30 Wita terdakwa menerima 1 (satu) buah kotak rokok LP yang didalamnya berisi sabu-sabu dari Sdr. EDO dengan maksud Sdr. EDO menyuruh terdakwa untuk menyerahkan kepada calon pembeli dan waktu itu terdakwa bersedia untuk mengantarkannya karena diberi imbalan atau upah dari Sdr. EDO sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian setelah terdakwa menerima sabu-sabu dan upahnya tersebut selanjutnya terdakwa menemui temannya yaitu Sdr. IBRAHIM untuk mengantarkan sabu-sabu kepada calon pembeli dan setelah berada di Jalan Tembus Pramuka Kelurahan Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin waktu itu terdakwa menyerahkan sabu-sabu kepada Sdr. IBRAHIM dan oleh Sdr. IBRAHIM meletakkan sabu-sabu tersebut ditepi jalan
- Bahwa setelah terdakwa meletakkan sabu-sabu di tepi Jalan Tembus Pramuka Kelurahan Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin selanjutnya terdakwa mendatangi kerumah sdr. EDO dan ketika terdakwa berada dirumah Sdr. EDO kemudian Sdr. EDO menyuruh terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memberitahu kepada calon pembeli dimana tempat meletakkan sabu-sabu tersebut karena calon pembeli tidak mengetahui tempatnya dan setelah itu terdakwa langsung mendatangi ketempat meletakkan sabu-sabu tersebut dan waktu itu terdakwa bertemu dengan calon pembeli dan terdakwa memberitahukan tempat meletakkan sabu-sabu tersebut dengan menggunakan kaki kanannya dan setelah itu tiba-tiba calon pembeli tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang ternyata adalah petugas kepolisian dari Dit.Resnarkoba Polda Kalsel diantaranya saksi TUMPAN DAMANIK dan saksi OKY ADI WIJAYA yang sebelumnya melakukan penyamaran atau berpura-pura membeli sabu-sabu kepada Sdr. EDO yang ternyata saat dilakukan terdakwa adalah orang suruhan dari Sdr. EDO tersebut selanjutnya petugas menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok LP yang didalamnya berisi 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 2,56 gram (berat bersih 2,38 gram) yang dibalut dengan 1 (satu) lembar kertas tissue, selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu tersebut namun terdakwa tidak memilikinya sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut.

- Adapun sabu-sabu setelah disisihkan dan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab. 00555/NNF/2021 tanggal 22 Januari 2021 diketahui oleh Kepala Laboratorium forensik Cabang Surabaya yaitu Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I
- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung R I No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 disebutkan : kata " setiap orang " adalah sama dengan terminologi kata " barang siapa ". Jadi yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang atau barang siapa adalah rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang hanya berkaitan dengan elemen subyektif rumusan delik, oleh karenanya bagi Majelis Hakim yang penting adalah bahwa terdakwa ialah orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah diduga atau dituduh telah melakukan sesuatu tindak pidana dan yang dimaksudkan tersebut benar bernama RAMLI Bin KASPUL ANWAR, dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya itu ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana yang dipersangkakan atau didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa RAMLI Bin KASPUL ANWAR, dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan terdakwa sendiri di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pada Ad. 1 telah terbukti menurut hukum.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*tanpa hak*" adalah tidak memiliki hak atau tidak berhak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut hukum pidana adalah perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana memenuhi rumusan delik, perbuatannya dilarang oleh UU dan dapat dipidana, ditinjau dari sudut perbuatannya mengandung arti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh UU, sedangkan dari segi sumber hukumnya, perbuatan dimaksud bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan yang hidup di masyarakat, karena tidak sesuai rasa keadilan atau norma yang berlaku, sehingga perbuatan itu dapat dipidana dalam hal ini adalah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa unsur pada ad.2. ini bersifat alternatif, maka tidak perlu semua unsur perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu, melainkan cukup salah satu unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyatalah fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di tepi Jalan Tembus Pramuka Kelurahan Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, bermula pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekitar pukul 13.30 Wita terdakwa menerima 1 (satu) buah kotak rokok LP yang didalamnya berisi sabu-sabu dari Sdr. EDO dengan maksud Sdr. EDO menyuruh terdakwa untuk menyerahkan kepada calon pembeli dan waktu itu terdakwa bersedia untuk mengantarkannya karena diberi imbalan atau upah dari Sdr. EDO sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian setelah terdakwa menerima sabu-sabu dan upahnya tersebut selanjutnya terdakwa menemui temannya yaitu Sdr. IBRAHIM untuk mengantarkan sabu-sabu kepada calon pembeli dan setelah berada di Jalan Tembus Pramuka Kelurahan Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin waktu itu terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menyerahkan sabu-sabu kepada Sdr. IBRAHIM dan oleh Sdr. IBRAHIM meletakkan sabu-sabu tersebut ditepi jalan

- Bahwa setelah terdakwa meletakkan sabu-sabu di tepi Jalan Tembus Pramuka Kelurahan Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin selanjutnya terdakwa mendatangi kerumah sdr. EDO dan ketika terdakwa berada dirumah Sdr. EDO kemudian Sdr. EDO menyuruh terdakwa memberitahu kepada calon pembeli dimana tempat meletakkan sabu-sabu tersebut karena calon pembeli tidak mengetahui tempatnya dan setelah itu terdakwa langsung mendatangi ketempat meletakkan sabu-sabu tersebut dan waktu itu terdakwa bertemu dengan calon pembeli dan terdakwa memberitahukan tempat meletakkan sabu-sabu tersebut dengan menggunakan kaki kanannya dan setelah itu tiba-tiba calon pembeli tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang ternyata adalah petugas kepolisian dari Dit.Resnarkoba Polda Kalsel diantaranya saksi TUMPAN DAMANIK dan saksi OKY ADI WIJAYA yang sebelumnya melakukan penyamaran atau berpura-pura membeli sabu-sabu kepada Sdr. EDO yang ternyata saat dilakukan terdakwa adalah orang suruhan dari Sdr. EDO tersebut selanjutnya petugas menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok LP yang didalamnya berisi 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 2,56 gram (berat bersih 2,38 gram) yang dibalut dengan 1 (satu) lembar kertas tissue, selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu tersebut namun terdakwa tidak memilikinya sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut.

- Adapun sabu-sabu setelah disisihkan dan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab. 00555/NNF/2021 tanggal 22 Januari 2021 diketahui oleh Kepala Laboratorium forensik Cabang Surabaya yaitu Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I

- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pada Ad. 2 oleh karena itu harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) paket sabu-sabu berat bersih 2,38 gram, 1 (satu) lembar tissue, 1 (satu) buah kotak rokok UP dan 1 (satu) hp samsung warna silver

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti tersebut akan kami tentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang, menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Ramli Bin Kaspul Anwar, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *"*tanpa hak atau melawan hukum menyerahkan Narkotika Golongan I"*;*

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket sabu-sabu berat bersih 2,38 gram;
- 1 (satu) lembar tissue;
- 1 (satu) buah kotak rokok UP;
- 1 (satu) hp samsung warna silver

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari **Senin** tanggal **21 Juni 2021**, oleh kami, **Heru Kuntjoro, S.H.,M.H.,** sebagai Hakim Ketua, **Vonny Trisaningsih, S.H.,M.H** dan **Raden Roro Endang Dwi Handayani, S.H.,M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Aulia Rahmi, S.H.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh **Masrita Fakhliyana, S.H.,** Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Vonny Trisaningsih, S.H.,M.H.	**Heru Kuntjoro, S.H.,M.H.**
Raden Roro Endang Dwi Handayani, S.H.,M.H.	

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Panitera Pengganti,

Aulia Rahmi, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)